

العمل في القطاع غير المنظم

لا يوجد تعريف متفق عليه للقطاع غير المنظم أو الاقتصاد غير المنظم. حسب استنتاجات مؤتمر العمل الدولي للعام 2002، يشير مصطلح الاقتصاد غير المنظم إلى "جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية الذين لا تشملهم كل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة". عرف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العمالة غير المنظمة بأنها: "جميع الوظائف في القطاع غير المنظم، وتتضمن أيضاً كل وظيفة ذات طابع غير منظم في القطاعات الأخرى من الاقتصاد".

ويجب أن تنطبق عليها الشروط التالية:

1. العاملون لحسابهم الخاص الذين هم المنتجون للاستخدام النهائي الخاص بهم.
2. العاملون لحسابهم الخاص الذين هم المنتجون للبيع أو المقايضة الذين يعملون في القطاع غير المنظم.
3. أصحاب العمل في القطاع غير المنظم.
4. جميع العاملين في مشاريع أسرية كأعضاء أسرة بدون أجر.
5. المستخدمون العاملون في القطاع غير المنظم.
6. المستخدمون بالأعمال غير المنظمة العاملون في القطاع الرسمي.

من أجل ذلك، تبرز أهمية تأطير العاملين والعاملات في القطاعات غير المنظمة في نقابات عمالية، وضرورة خلق أجسام نقابية قادرة على تمثيلهم والمطالبة بحقوقهم، في ظل انعدام تطبيق القانون عليهم، وعدم وجود أجسام رسمية أو غير رسمية قادرة على تمثيلهم، ولخصوصية ظروف العمل، وعدم وجود بيئة صحية للعمل، وافتقار عقود العمل التي تنظم الحقوق والواجبات والتعويضات في حال حدوث أي حادث أو في حالة إنهاء العمل، أو عدم إمكانية أخذ الإجازات، وحتى في حالات الولادة للعاملات.

لا توجد رقابة ولا تفتيش من قبل وزارة العمل على كل تلك المنشآت غير المرخصة، في القطاع غير المنظم، ولا يتم إجراء اللازم بحسب القوانين المتبعة، أو إجراءات خاصة تضمن إجبارية الترخيص رسمياً وإلا الإغلاق بشكل كامل، أو عقوبات رادعة لا تسمح بتلك التجاوزات، إذ إن العقوبات الواردة في قانون العمل في حال مخالفة القانون، وفيما يرتبط بمهمة التفتيش على العمل وبيئته، هي عقوبات غير رادعة، ومخالفات بسيطة مقارنة بالحقوق المنتهكة؛ فمثلاً يفضل صاحب العمل أن يدفع الغرامة التي تشكل 50 أو 100 دينار بدلاً من أن يطبق القانون.

حالة دراسية لعاملة في إحدى رياض الأطفال مثال توضيحي 1:

سمر، 28 عاماً، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتعمل، وفق اتفاق شفوي مع صاحبة العمل، في روضة أطفال في قرية فلسطينية. تتقاضى سمر 800 شيكل شهرياً خلال فصول الدوام فقط، ولا تتقاضى راتبها خلال العطلة الصيفية. بعد عامين من العمل، تزوجت سمر في العطلة الصيفية، وفي شهر نيسان وضعت مولودها الأول، وعندما سألت عن إجازة الأمومة الخاصة بها، كان الرد إما أن تكون الإجازة على حسابها الخاص وفقط لمدة 40 يوماً، وإما أن تترك العمل نهائياً، دون أي مستحقات.

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
REGIONAL OFFICE PALESTINE & JORDAN

University of Windsor
BIRZEIT UNIVERSITY
مبادرة ونيسور - بيرزيت للكرامة
The Windsor Birzeit Dignity Initiative

"تم دعم هذا المنشور من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ عن طريق التمويل المقدم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. يجوز إعادة طباعة وتوزيع هذا المنشور بشرط عدم تغيير شكله أو محتواه. وعدم تحقيق أي ربح مادي".
لا يعكس محتوى هذا المنشور بالضرورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ (RLS)

إن غالبية الانتهاكات تتم في رياض الأطفال والحضانات غير المرخصة، ونحدث، هنا، عن العاملات تحديدًا اللاتي يتم انتهاك حقوقهن بشكل صارخ، وبخاصة فيما يتعلّق في العقود؛ فأحياناً لا يكون هناك أي شكل من الاتفاق بين المنشأة والعاملة، أو يكون هناك اتفاق شكلي لا يتم الالتزام به؛ وهذا يعني أنه يمكن إنهاء عملها في أي وقت دون تنبيه أو تعويض، والأجور المتدنية جداً التي قد تصل إلى 150 دولاراً شهرياً؛ أي أقل من الحد الأدنى للأجور السابق (1450 شيقلاً)، في حين أن الحكومة قررت بتاريخ 23 آب/أغسطس 2021 رفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام 2022 إلى 1880 شيقلاً.

إن أصحاب العمل في رياض الأطفال يفضلون توظيف عاملات غير متزوجات، أو تعدين سن الإنجاب حتى لا يضطروا لمنحهن إجازات أمومة، أو ساعة راحة. فحتى الإجازات المرضية، لا تحصل عليها كل العاملات. إضافة إلى ذلك، فإن الغالبية من أصحاب العمل لا يوفرن تأميناً صحياً عن إصابات العمل للعاملات كما هو منصوص في قانون العمل.

النساء والعمل غير المنظم في فلسطين

تشمل القطاعات غير المنظمة التي تعمل فيها النساء كلاً من: العاملات في قطاع التبغ، العاملات في قطاع الخدمات كالسكرتاريا، أو الخدمة في المطاعم، العاملات في رياض الأطفال والحضانات (غير المسجلة رسمياً)، العاملات في مشاغل الخياطة، العاملات في صالونات التجميل (غير المسجلة رسمياً) المزارعات، وبخاصة في مناطق "ج" وفي المستوطنات، العاملات في القطاع الإنشائي، العاملات في الميكانيك، العاملات في المصانع، العاملات في المطاعم والفنادق، العاملات والعاملات في محلات البيع مثل محلات الملابس، وكل منشأة غير مسجلة رسمياً تشغل عمالاً لديها من غير عقود تعتبر ضمن إطار العمل غير المنظم.



يرتبط مفهوم العمل غير المنظم بالمؤسسات والمنشآت غير المسجلة رسمياً، وبالتالي العمل دون الخضوع إلى قوانين الدولة، إذ لا يتم الكشف عن الموارد المالية إلى السلطات الضريبية، وتنعدم آليات الرقابة والتفتيش والحماية الاجتماعية، ولا تتوفر شروط السلامة والصحة المهنية.

تشكل نسبة العمل غير المنظم في فلسطين من مجموع العمالة، العام 2020، 62.1%، وتتوزع ضمن 6 مجموعات من الأنشطة الاقتصادية، وهي: الزراعة والحراجة والصيد؛ والتجارة والمطاعم والفنادق؛ وهما الأبرز، إضافة إلى التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية؛ والبناء والتشييد؛ والخدمات والفروع الأخرى؛ والنقل والتخزين والاتصالات.